Concepto jurídico de la veeduría

Tres ejes: ordenamiento territorial, sujeto de derechos y principio de precaución.

1. Incompatibilidad de las solicitudes mineras con la estructura ecológica, las determinantes ambientales y la protección constitucional del recurso hídrico

El artículo 80 de la Constitución Política impone al Estado el deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental e imponer las medidas necesarias para la protección de los ecosistemas. Este mandato debe interpretarse de manera armónica con los artículos 79, 88 y 95 de la Constitución, con los principios que orientan la política ambiental establecidos en la Ley 99 de 1993 y con el régimen de ordenamiento territorial y minero, de manera que el aprovechamiento de los recursos naturales no puede analizarse de forma aislada de las condiciones ambientales, territoriales e hidrológicas del lugar en el que pretende desarrollarse.

En el caso del Municipio de Popayán, dicha consideración adquiere especial relevancia debido a la concentración de actividades y solicitudes mineras que recaen sobre áreas ambientalmente sensibles. Conforme a la información oficial de la Agencia Nacional de Minería y de la Administración Municipal consignada en el Acta de Reunión N.º 001 del 25 de marzo de 2025, el territorio registra 19 títulos mineros vigentes, 17 solicitudes vigentes en trámite y 8 solicitudes principales que han sido objeto de viabilidad técnica, jurídica, económica y ambiental, dentro de las cuales se encuentran, entre otras, los expedientes LBJ-11441, LDL-08441, TLS-08101, 503648, PJV-12071, 504153, KJS-15091 y PKA-12011, con áreas que se proyectan sobre distintos sectores rurales de Popayán y municipios vecinos.

Esta circunstancia impide que cada solicitud sea examinada exclusivamente como una unidad territorial independiente, pues la incidencia ambiental de los proyectos debe valorarse en función de la estructura ecológica y de las relaciones de conectividad existentes entre las áreas de conservación, las zonas de recarga hídrica, los bosques, los cauces, los ecosistemas asociados y las comunidades que dependen de ellos. La existencia simultánea de varios títulos y solicitudes hace necesario considerar no solamente los efectos individuales de cada proyecto, sino también sus posibles efectos acumulativos y sinérgicos, particularmente cuando convergen sobre una misma cuenca o sobre territorios ambientalmente interdependientes.

La propia información de la Administración Municipal evidencia que algunas de estas solicitudes se

proyectan sobre áreas cuya importancia ambiental no es meramente hipotética. Así ocurre, por ejemplo, con el polígono LBJ-11441, ubicado en la Hacienda Santa Bárbara, sobre predios adquiridos por el municipio para procesos relacionados con recuperación de suelos, restauración y protección del recurso hídrico, así como con otros polígonos que presentan coincidencias con áreas rurales no parcelables, zonas de conservación activa, bosques secundarios y áreas de vocación forestal o agropastoril conforme al instrumento de ordenamiento territorial vigente.

En este punto adquiere especial relevancia el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Popayán, adoptado mediante Acuerdo 006 de 2002, en cuanto constituye el instrumento mediante el cual el municipio establece el régimen de uso, ocupación y manejo de su territorio, dentro del marco constitucional y legal aplicable. Las categorías territoriales identificadas en las áreas objeto de las solicitudes no constituyen, por tanto, simples referencias cartográficas, sino determinaciones de planificación que deben ser consideradas al momento de evaluar la compatibilidad de cualquier actividad que pretenda desarrollarse sobre ellas.

La relevancia jurídica del POT no consiste en sostener que el municipio pueda, por sí solo y al margen del régimen nacional de competencias, excluir una actividad minera del territorio, sino en que las autoridades mineras y ambientales no pueden adoptar decisiones desconociendo las condiciones de uso, protección y ordenación territorial previamente establecidas, ni prescindir de su confrontación con las determinantes ambientales y demás restricciones legales aplicables. En particular, el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 establece las determinantes de superior jerarquía que deben ser tenidas en cuenta en los procesos de ordenamiento territorial, mientras que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado la necesidad de armonizar las competencias nacionales sobre los recursos naturales no renovables con las competencias territoriales en materia de ordenamiento del suelo. Por ello, frente a cada solicitud minera resulta indispensable establecer cuál es la categoría de ordenamiento territorial que recae sobre el polígono, qué régimen de usos contempla el POT, qué determinantes ambientales lo condicionan y si existe una incompatibilidad jurídica entre dichas disposiciones y la actividad pretendida.

Estas circunstancias activan un deber reforzado de coordinación entre las autoridades con competencias mineras, ambientales y territoriales.

La Agencia Nacional de Minería, en ejercicio de las funciones que le atribuyen la Ley 685 de 2001 y el Decreto 4134 de 2011, debe desarrollar sus actuaciones dentro del marco constitucional y legal que regula el aprovechamiento de los recursos minerales, sin que la existencia de una solicitud o la eventual viabilidad de sus componentes técnicos y jurídicos pueda entenderse como autorización para desarrollar materialmente la actividad extractiva ni como desplazamiento de las competencias de las autoridades ambientales o territoriales.

A su vez, el municipio, a través de sus autoridades de planeación y demás dependencias competentes, tiene a su cargo la regulación del uso del suelo mediante los instrumentos de ordenamiento

territorial, dentro del marco establecido por la Constitución y la Ley 388 de 1997, lo que comprende la incorporación y observancia de las determinantes ambientales de superior jerarquía y de las categorías de suelo de protección que resulten aplicables. En consecuencia, la existencia de una solicitud minera no elimina la necesidad de verificar su compatibilidad con el ordenamiento territorial vigente ni permite desconocer las condiciones ambientales que sustentan las decisiones municipales sobre determinados espacios del territorio.

De igual manera, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, en su condición de autoridad ambiental regional dentro de su jurisdicción y en el marco de las competencias asignadas por la Ley 99 de 1993 y las normas que la desarrollan, tiene obligaciones concretas de administración, protección y seguimiento de los recursos naturales, así como de evaluación y control ambiental en aquellos asuntos que sean de su competencia. Por ello, las condiciones ambientales de las áreas involucradas, la protección de las cuencas y fuentes abastecedoras, las determinantes ambientales y los instrumentos de ordenación y manejo que resulten aplicables no pueden ser considerados elementos secundarios frente a la actividad minera, sino presupuestos que deben ser incorporados en la toma de decisiones administrativas.

La Gobernación del Cauca, por su parte, participa dentro del ámbito de sus competencias en la articulación del ordenamiento territorial departamental, la gestión del riesgo y la protección de la infraestructura de su competencia, aspectos que adquieren especial relevancia cuando las actividades proyectadas se desarrollan en zonas con antecedentes o condiciones de amenaza por movimientos en masa, erosión, inundaciones o afectación de vías y sistemas de abastecimiento. En este punto, la Ley 1523 de 2012 impone a las entidades territoriales deberes relacionados con el conocimiento y reducción del riesgo y con la incorporación de este componente en los procesos de planificación.

La relevancia de estas competencias se hace evidente frente a las características físicas y sociales de las áreas involucradas. La ejecución de actividades extractivas mediante maquinaria pesada, remoción de cobertura vegetal, tránsito permanente de vehículos de carga y transformación de suelos puede incrementar procesos erosivos, modificar las condiciones de infiltración y escorrentía y aumentar la exposición de las comunidades y de la infraestructura a fenómenos de remoción en masa, inundación y deterioro vial. Del mismo modo, cuando las áreas solicitadas coinciden con zonas de recarga hídrica o con territorios que cumplen funciones de regulación y abastecimiento, la alteración de sus condiciones naturales puede comprometer la disponibilidad y calidad del recurso hídrico para los acueductos comunitarios y para la población urbana.

En ese contexto, el artículo 34 del Código de Minas adquiere particular importancia, en cuanto establece el régimen de las zonas excluibles de la minería, mientras que el artículo 35 regula las zonas restringidas para el ejercicio de la actividad minera. La determinación jurídica de cada uno de los polígonos objeto de controversia exige, por tanto, establecer con precisión si las áreas solicitadas recaen total o parcialmente sobre alguna de las categorías que generan exclusión o restricción legal, así como identificar las determinantes ambientales y territoriales que condicionen su

aprovechamiento. No se trata simplemente de establecer si el territorio es ambientalmente valioso, sino de determinar cuál es el régimen jurídico concreto que recae sobre cada área y qué consecuencias produce frente a las solicitudes mineras.

Esta obligación de análisis resulta especialmente relevante a la luz de la jurisprudencia constitucional. La Corte Constitucional ha reiterado que la actividad minera no constituye una actividad inmune a las reglas de protección ambiental ni confiere por sí misma un derecho a desarrollar la explotación con independencia de las restricciones constitucionales y legales. En las Sentencias C-123 de 2014, C-035 de 2016, C-273 de 2016, C-389 de 2016 y SU-095 de 2018, la Corte ha abordado, desde distintas perspectivas, la necesidad de armonizar el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables con la protección ambiental, el ordenamiento territorial y las competencias de las entidades territoriales, sin desconocer la distribución constitucional de competencias entre la Nación y los municipios.

Por ello, la cuestión que corresponde resolver no consiste en determinar si la minería es admisible en abstracto, sino si las solicitudes NHR-11131, LDL-08441 y 503648 son jurídicamente compatibles con las condiciones concretas de los territorios sobre los cuales recaen, con las determinantes ambientales aplicables, con las categorías de protección existentes y con la necesidad de preservar las funciones ecológicas e hídricas que actualmente cumplen dichas áreas.

Cuando de la confrontación entre los polígonos solicitados y el régimen jurídico ambiental y territorial resulte una incompatibilidad insuperable, la autoridad competente deberá adoptar la consecuencia jurídica correspondiente conforme al régimen aplicable. Cuando, por el contrario, se trate de áreas sometidas a restricciones o sujetas a evaluación ambiental, la decisión deberá estar precedida de una valoración suficiente de los impactos previsibles, incluidos aquellos que puedan producirse de manera acumulativa con los demás proyectos existentes o proyectados en el territorio.

2. Protección del río Cauca, sus tributarios y los ecosistemas estratégicos asociados, en el marco de su reconocimiento como sujeto de derechos

La protección del recurso hídrico adquiere una dimensión adicional cuando se considera que las áreas objeto de las solicitudes forman parte de un sistema ecológico conectado con el río Cauca y sus tributarios. El corredor biológico asociado a esta red hídrica cumple funciones esenciales de regulación, conectividad ecológica, abastecimiento y conservación de biodiversidad, al tiempo que sostiene actividades productivas y sistemas de abastecimiento de numerosas comunidades rurales y urbanas.

Dentro de estos ecosistemas se encuentran especies de importancia para la conservación, entre ellas la Pava Caucana (Penelope perspicax), clasificada como En Peligro, el Pudú del Norte o Venado

Conejo (Pudella mephistophila) y la Nutria Neotropical (Lontra longicaudis), además de otras especies de fauna residente y migratoria. La protección de estos componentes no constituye un interés meramente paisajístico, sino una obligación derivada del artículo 79 de la Constitución, de la Ley 99 de 1993 y de los compromisos internacionales asumidos por Colombia mediante la Convención sobre la Diversidad Biológica, aprobada por la Ley 165 de 1994.

La jurisprudencia constitucional ha reconocido una protección reforzada del río Cauca y de los ecosistemas asociados a su cuenca, particularmente a través de la Sentencia T-038 de 2019, decisión que debe ser comprendida dentro del desarrollo jurisprudencial colombiano relativo al reconocimiento de determinados ecosistemas y cuerpos de agua como sujetos de derechos y a la imposición de deberes reforzados de protección, conservación, mantenimiento y restauración. Este reconocimiento no significa que toda intervención sobre el territorio resulte jurídicamente imposible, pero sí impone a las autoridades un estándar particularmente exigente de protección frente a actividades que puedan comprometer la integridad ecológica del sistema hídrico.

En consecuencia, las decisiones relacionadas con las solicitudes mineras no pueden limitarse al área geométrica de cada polígono, sino que deben considerar la conexión hidrológica y ecológica entre las áreas de intervención y los cauces, nacimientos, zonas de recarga, humedales, bosques y demás ecosistemas asociados. Una intervención localizada puede producir efectos que se proyecten aguas abajo o que alteren procesos ecológicos que exceden los límites administrativos del predio o del título minero, razón por la cual la evaluación debe atender a la unidad ambiental funcional y no únicamente a la delimitación formal del derecho o solicitud minera.

En este punto adquieren especial relevancia las funciones de la autoridad ambiental regional, que debe ejercer sus competencias de administración y protección de los recursos naturales de conformidad con la Ley 99 de 1993, así como los instrumentos de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas que resulten aplicables. La existencia de Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA, determinantes ambientales, áreas de protección o categorías de conservación deberá ser confrontada con cada uno de los polígonos objeto de solicitud, estableciendo de manera concreta qué régimen jurídico resulta aplicable y cuáles son sus efectos sobre la actividad pretendida.

La misma consideración debe extenderse a la Administración Municipal, cuya planificación territorial debe incorporar las determinantes ambientales y garantizar que las decisiones sobre el uso del suelo sean compatibles con la protección de los ecosistemas estratégicos y de las fuentes abastecedoras. La protección del agua no puede ser entendida, por tanto, como una responsabilidad exclusiva de la autoridad ambiental, pues la Constitución y el ordenamiento jurídico distribuyen deberes entre las distintas entidades públicas de acuerdo con sus respectivas competencias.

Desde esta perspectiva, la coordinación y concurrencia entre autoridades mineras, ambientales y territoriales no constituye una formalidad administrativa, sino un mecanismo destinado precisamente a evitar que una decisión sectorial produzca efectos incompatibles con las demás

dimensiones de la planificación estatal. Las actuaciones administrativas relacionadas con las solicitudes NHR-11131, LDL-08441 y 503648 deberán, por tanto, demostrar que fueron consideradas las condiciones ambientales y territoriales relevantes, así como los efectos que una eventual actividad extractiva podría producir sobre el sistema hídrico y ecológico del que hacen parte las áreas solicitadas.

3. Aplicación de los principios de prevención y precaución frente a los impactos acumulativos, el cambio climático y el riesgo ambiental

La especial sensibilidad ambiental de las zonas involucradas adquiere mayor relevancia cuando se consideran los posibles efectos acumulativos derivados de la coexistencia de múltiples títulos y solicitudes mineras dentro de un territorio ambientalmente conectado. Las áreas de recarga hídrica ubicadas en sectores como San Alfonso, La Claridad, Pisojé Alto, Santa Bárbara, Paraíso, La Unión Cabrera, Alto Pesares, Santa Elena, El Hogar y La Paila cumplen funciones que trascienden los límites de cada predio y contribuyen a la regulación del ciclo hidrológico, la conservación de suelos y la estabilidad de los ecosistemas asociados.

La pérdida de cobertura vegetal, la transformación de los suelos, la modificación de los patrones naturales de escorrentía y la intervención de cauces o zonas de recarga pueden incrementar la vulnerabilidad de estas áreas frente a períodos de sequía, lluvias intensas, movimientos en masa y demás fenómenos asociados a la variabilidad y al cambio climático. Esta situación obliga a incorporar el componente climático y de gestión del riesgo dentro de la valoración de las decisiones administrativas, conforme a la Ley 1931 de 2018 y a la Ley 1523 de 2012, evitando que la autorización o continuación de actividades productivas incremente condiciones preexistentes de vulnerabilidad.

En este escenario deben diferenciarse los principios de prevención y precaución. El principio de prevención opera cuando existe conocimiento suficiente sobre la posibilidad de que una actividad produzca impactos ambientales y exige adoptar medidas destinadas a evitarlos, mitigarlos o controlarlos antes de que se materialicen. El principio de precaución, por su parte, encuentra fundamento en el artículo 1, numeral 6, de la Ley 99 de 1993 y resulta aplicable cuando existe peligro de daño grave o irreversible y la ausencia de certeza científica absoluta no puede utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces de protección. Ambos principios han sido desarrollados ampliamente por la jurisprudencia constitucional y resultan particularmente relevantes frente a actividades cuyos efectos sobre sistemas hídricos, ecosistemas estratégicos y procesos ecológicos pueden extenderse en el tiempo y presentar dificultades de reparación.

La aplicación de estos principios no significa que toda incertidumbre conduzca automáticamente a la prohibición de una actividad, sino que exige que la autoridad cuente con información suficiente para identificar, valorar y gestionar los riesgos ambientales relevantes antes de adoptar una decisión. Por

ello, cuando existen dudas razonables acerca de los impactos acumulativos sobre fuentes abastecedoras, zonas de recarga hídrica, ecosistemas estratégicos o áreas sometidas a amenazas naturales, la respuesta jurídicamente adecuada no consiste en ignorar la incertidumbre, sino en profundizar la evaluación ambiental y adoptar las medidas necesarias para evitar la materialización de daños graves o irreversibles.

Esta obligación cobra particular importancia en un territorio en el que no se proyecta una única intervención aislada, sino múltiples actividades mineras que pueden interactuar entre sí. La valoración fragmentada de cada solicitud puede ocultar efectos que únicamente resultan perceptibles cuando se analiza el conjunto de las intervenciones sobre una misma cuenca o sistema ecológico. En consecuencia, la administración debe considerar, dentro del ámbito de sus competencias y de los instrumentos jurídicos aplicables, los impactos acumulativos y sinérgicos que puedan derivarse de la coexistencia de los diferentes proyectos.

A ello se suma el derecho de acceso a la información y participación en asuntos ambientales reconocido por el artículo 79 de la Constitución y desarrollado, entre otras normas, por la Ley 2273 de 2022, mediante la cual Colombia aprobó el Acuerdo de Escazú. La participación ambiental no sustituye las competencias legales de las autoridades ni equivale por sí misma a un poder de veto frente a la actividad minera, pero sí exige que las comunidades puedan acceder oportunamente a la información ambiental relevante, conocer las decisiones que puedan afectar su territorio, formular observaciones dentro de los mecanismos legalmente previstos y obtener respuestas debidamente consideradas por las autoridades competentes.

En consecuencia, frente a las solicitudes NHR-11131, LDL-08441 y 503648 resulta jurídicamente necesario verificar no solamente la situación individual de cada expediente, sino también la interacción de los proyectos con el ordenamiento territorial, las determinantes ambientales, los instrumentos de ordenación de cuencas, las zonas de recarga hídrica, los ecosistemas estratégicos, las condiciones de riesgo y los demás títulos y solicitudes existentes en el territorio. La conformación de la Veeduría Ambiental Guardianes del Río Cauca y Piedras constituye, dentro de este marco, una expresión del derecho de participación y control ciudadano sobre asuntos ambientales, cuya información, observaciones y solicitudes deberán ser tramitadas por las autoridades dentro del marco constitucional y legal aplicable.

Por todo lo anterior, las autoridades competentes no pueden adoptar decisiones sobre las solicitudes mineras analizadas exclusivamente a partir de la viabilidad individual del recurso mineral o de las condiciones técnicas propias de cada expediente, sino que deben establecer previamente la compatibilidad jurídica y ambiental de cada polígono con el régimen de exclusiones y restricciones mineras, el ordenamiento territorial, las determinantes ambientales, la protección de las fuentes hídricas, los instrumentos de ordenación de las cuencas, la gestión del riesgo, las obligaciones de protección de la biodiversidad y los principios de prevención y precaución. Cuando de dicho análisis resulte acreditada una incompatibilidad jurídica que impida la actividad minera, deberá adoptarse la

decisión correspondiente conforme al régimen aplicable; y cuando se trate de áreas sujetas a restricciones o cuya compatibilidad dependa de una evaluación ambiental adicional, la administración deberá garantizar que esta sea suficiente, integral y acorde con la magnitud de los riesgos identificados, antes de permitir la continuación del trámite o la ejecución material de cualquier actividad extractiva.